

1505567-58.2020.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... negou qualquer envolvimento com o furto, indicando apenas que foi até o local para pedir um lanche, sendo agarrado por um indivíduo, que o acusou de furto. Interrogado em Juízo o acusado novamente negou a prática do furto que lhe é imputado, dizendo que realmente ganhou uma blusa de frio da vítima, mas não é a pessoa que aparece nas imagens das câmeras de segurança. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1505567-58.2020.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2238967/2020 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 9252954 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO,
5448/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2238967 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO APOLINARIO CABOCLLO

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 22 de novembro de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos dos Provimentos CSM nº2545, 2549, 2561 e 2464/2020, e Comunicado CG nº 284/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. SÉRGIO ACAYABA DE TOLEDO, o(a) acusado(a) THIAGO APOLINARIO CABOCLLO, bem como seu(ua) defensor(a): o d. Defensor Público atuante nesta Vara, Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) vítima(s) JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA; instalou-se a

audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à colheita do depoimento da(s) vítima(s) JOSE (00min10seg), sem a presença do acusado, nos termos do art. 217, do CPP, bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a) (04min09seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, tendo as alegações finais da acusação (10min37seg) e da defesa (13min56seg) sido gravadas em audiovisual. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. THIAGO APOLINARIO CABOCLLO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, II e IV, cumulado com o art. 29 do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 06 de julho de 2020, por volta da 00h54min, na Avenida Domingos Falavina, nº 1763, Vila Mayor, nesta cidade e comarca, o acusado, juntamente com um indivíduo não identificado, com manifesto animus furandi, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e escalada, consistente em um telefone celular Moto G, doces e refrigerantes, pertencentes à empresa CRAZY RIO PRETO ALIMENTOS EIRELI, representada por JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA. Narra que no dia acima mencionado dois indivíduos arrombaram a fechadura da porta da frente do estabelecimento comercial vítima, bem como a estrutura de placas de gesso do teto, para terem acesso ao interior, onde tentaram furtar duas televisões, as quais estavam presas por ferragens, impedindo que os indivíduos a subtraíssem, mas ficaram destruídas, todavia, conseguiram subtrair um aparelho de telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G, doces e refrigerantes. Narra que no dia seguinte o acusado retornou ao local para pedir a doação de um lanche, momento em que o representante da vítima o reconheceu pelas imagens das câmeras, constatando que a blusa que utilizava enquanto furtava seu estabelecimento era doação do seu irmão Josivan Pereira da Silva, e estava sendo utilizada do lado avesso pelo acusado. Narra que a vítima esclareceu que seu prejuízo total foi de aproximadamente de R\$ 6.000,00. Narra que o acusado, juntamente com um indivíduo não identificado, praticaram o crime com mútua colaboração, um dando suporte às ações do outro, dividindo as tarefas, sendo que enquanto um separava os bens subtraídos, o outro vigiava o local. Recebida a denúncia (fls. 63/64) e citado (fl. 114), ofereceu resposta à acusação (fl. 128). Afastada a absolvição sumária (fls. 131/133), durante a instrução foi ouvida a vítima e interrogado o acusado. Encerrada a instrução, o Promotor de Justiça apresentou alegações finais, em suma, pela procedência da ação penal e a Defesa, alegando, em suma, fragilidade probatória, requereu a absolvição. É o relatório. DECIDO. Na fase extrajudicial o acusado negou qualquer envolvimento com o furto, indicando apenas que foi até o local para pedir um lanche, sendo agarrado por um indivíduo, que o acusou de furto. Interrogado em Juízo o acusado novamente negou a prática do furto que lhe é imputado, dizendo que realmente ganhou uma blusa de frio da vítima, mas não é a pessoa que aparece nas imagens das câmeras de segurança. Quando fui abordado vestia a blusa que havia ganhado, mas não calçava tênis. O ofendido José Carlos, proprietário da lanchonete, na fase extrajudicial, afirmou que na data dos fatos dois indivíduos arrombaram a fechadura da porta da frente e a estrutura de placas de gesso do teto para terem acesso ao interior do imóvel, onde tentaram furtar duas televisões, as quais estavam presas por ferragens, sendo que não conseguiram, mas destruíram as ferragens. Contudo, conseguiram subtrair um

aparelho de telefone celular da marca motorola, modelo Moto G, além de doces e refrigerantes. No dia seguinte um dos autores retornou ao local para pedir a doação de um lanche, momento em que o reconheceu pelas imagens do CFTV, constatando que a blusa que utilizava enquanto furtava era doação do seu irmão Josivan, sendo utilizada pelo lado avesso. Experimentou prejuízo total de aproximadamente de R\$ 6.000,00. No mesmo sentido são as declarações da vítima na fase judicial, reiterando a narrativa acima e acrescentando que reconheceu o acusado pela blusa e tênis que um dos autores do delito vestia, apontando-o. Trata-se da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, embora as câmaras de segurança tenha captado a ação delituosa, de rigor a absolvição. Com efeito, fica reiterada a manifestação ministerial para se evitar repetições desnecessárias, mormente porque nas imagens constantes nos autos não se pode afirmar, com a necessária certeza, que um dos autores do delito é o réu. Não se trata de dar mais crédito à versão da vítima ou do réu, mas para condenar é preciso prova incontestada, que conduza à certeza, evidenciando o delito e a sua autoria, pois a dúvida vem em benefício do acusado, prevalecendo o princípio da presunção de inocência. Em uma eventual condenação poder-se-ia correr o risco de condenar inocente. Impõe, pois, a absolvição do réu, por insuficiência de provas. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, absolvendo o réu THIAGO APOLINÁRIO CABOCLO da acusação de cometimento do delito capitulado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, II e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Publicada em audiência, após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se, anotando-se, saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente